

LEI 11.340/06 – LEI MARIA DA PENHA VI

5. ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL

5.3. Procedimentos (art. 12)

Os procedimentos aqui analisados são o caminho que a autoridade policial deve percorrer durante a inquirição da vítima.

- Ouvir, lavrar BO e tomar representação a termo, se apresentada.

Vale dizer que, depois de ouvir, é preciso tomar as medidas consideradas urgentes, que foram vistas na aula anterior e dispensam a prévia autorização judicial. Isto deve ocorrer antes da lavratura do BO.

- Colher todas as provas.
- Remeter, **NO PRAZO DE 48H**, expediente **APARTADO** ao Juiz com o pedido da ofendida, para concessão das MPUs.

Obs.: MPUs = Medidas protetivas de urgência.

Ou seja, antes mesmo de completar o inquérito policial, já se manda apartadamente (separadamente) um expediente com o pedido das medidas protetivas.

- Determinar **exame de corpo de delito** e outros exames periciais.
 - São admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.
 - Prioridade na realização do exame de corpo de delito (CPP, art. 158, P.U, I).
- Ouvir agressor e testemunhas;

Lembrando que não é possível haver o contato do agressor com as testemunhas.

- Identificação do agressor, juntando folha de antecedentes criminais;



5m

ANOTAÇÕES

- **VERIFICAR** se o agressor possuir registro de porte ou posse de arma de fogo → **JUNTAR** a informação aos autos → **NOTIFICAR** a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte.

ATENÇÃO



10m

Não está sendo dito que o Delegado deve apreender a arma de fogo em questão ou suspender o porte.

Obs.: quem pode mandar suspender o porte ou apreender a arma é o juiz. O Delegado faz as ações destacadas acima em maiúsculo e negrito.

- Remeter, no prazo legal, os autos do IP ao Juiz e ao MP.

5.4. Pedido da Ofendida (Mpus) – Requisitos (Art.12, §1º)

MPUs = Medidas protetivas de urgência.

Os pedidos aqui analisados são aqueles que vão em autos apartados, no prazo de 48 horas.

- Qualificação da ofendida e do agressor.
- Nome e idade dos dependentes.
- Descrição sucinta dos fatos e das MPUs solicitadas.
- Informação sobre a condição de a ofendida ser PcD, e se da violência resultou deficiência ou agravamento.
- Anexar BO e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida.

5.5. Afastamento do Agressor (Risco Atual e Iminente) – art. 12-C

Obs.: Atenção especial a esse tópico, que é cobrado frequentemente.

Verificada a existência de risco ATUAL ou IMINENTE à VIDA ou à INTEGRIDADE FÍSICA ou PSICOLÓGICA da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

A. **Pela autoridade judicial;**

ANOTAÇÕES



Em regra, portanto, o afastamento do agressor deve ser determinado pelo juiz.

Porém, é preciso entender a realidade brasileira. Existem municípios que são muito pequenos e que não são sede de comarca. Por causa disso, o caso pode ser enviado para um juiz de outra cidade, que pode até ser longe e demorado. Visto isso, esse afastamento imediato pode ser aplicado se, além dos riscos destacados acima, o município não for sede de comarca, conforme mostra o item B.

B. Pelo delegado, quando o Município não for sede de comarca;

C. Pelo policial, **quando** o Município não for sede de comarca e **não houver delegado disponível no momento**.

As hipóteses B e C, portanto, **são excepcionais**.

Obs 1.: “B” e “C” → Juiz deve ser comunicado no prazo máximo de 24h e decidirá também em 24h pela manutenção ou revogação da medida aplicada, dando ciência concomitante ao MP.



Posição do STF quanto a este dispositivo:

É **válida a atuação supletiva e excepcional de delegados de polícia e de policiais** a fim de afastar o agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, quando constatado risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, conforme o art. 12-C inserido na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). STF. Plenário. ADI 6138/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 23/3/2022 (Info 1048).

A lei também dispõe que:

§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, **não será concedida liberdade provisória ao preso**.

Obs.: ao se falar em liberdade provisória, supõe-se que há uma prisão preventiva.

Em outras palavras, a prisão preventiva pode ser mantida pelo risco à integridade da mulher e pelo risco de não efetividade da medida de urgência.

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

13. (CESPE/CEBRASPE/2021/PC-AL/AGENTE DE POLÍCIA/PROVA ANULADA) Se o município onde se deu a instauração do inquérito não for sede de comarca, o delegado poderá determinar o afastamento do agressor do lar.



COMENTÁRIO

De fato. E se o delegado não estiver presente, o policial que estiver pode fazê-lo.

GABARITO

13. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
